



**Sección de Violencia sobre la Mujer del TI de Terrassa. Plaza
nº 1 (VD-1 Terrassa)**

Servei Comú de Tramitació

Rb. Pare Alegre, 112 08224 Barcelona

Tel.: 936932583

Fax: 936932586

A U T O

En Terrassa, a treinta de julio de dos mil veintiséis
Magistrada Juez en sustitución Adoración Amigo Rodríguez

HECHOS

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se han iniciado en virtud del atestado de la Direcció General de la Policia, Mossos d'esquadra, Comissaria de Terrassa, como consecuencia de la denuncia presentada por D^a. CAROLINA PEREZ BONFILS LLAURADO, frente a D. ANTONIO BARRANCO BAREA.

La denunciante solicitó que se adoptara una orden de protección frente al investigado.

Segundo.- Incoadas Diligencias Urgentes por este Juzgado y citadas las partes, se ha procedido a la práctica de la declaración de ambas partes, hoja histórica penal del denunciado, todo ello con el resultado que obra en autos.

TERCERA.- Practicadas las diligencias antes indicadas con el resultado que obra en autos, se ha procedido a celebrar la comparecencia prevista en el artículo 544 ter, en la que la acusación particular solicita la imposición de una orden de alejamiento de 1000 metros y de comunicación del investigado con la denunciante, su lugar de trabajo y cualquier lugar que frecuente al entender que existen indicios suficientes de la existencia de una situación objetiva de riesgo.

A continuación, se concede la palabra al Ministerio Fiscal, que informa no oponiéndose a la adopción de la medida solicitada, interesando la imposición de la prohibición de aproximación a menos de 1.000 metros, de la víctima y su domicilio aunque no se encuentre en el mismo.

Seguidamente se concede la palabra a la letrada del investigado, que se opone a la medida de alejamiento solicitada por la Acusación Particular y el Ministerio Fiscal.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS





PRIMERO.- De conformidad al art. 544 Ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactado por Ley 27/03, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de víctimas de violencia doméstica y 61 de la LIVG 1/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica y complementa la anterior, el Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el art. 173 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en el art. Citado. En el presente caso la denunciante ha interesado la adopción de medidas de naturaleza penal, en atención a lo establecido en los artículos 544 bis y 544 ter de la LECrim y 64 de la LVG, requiriendo la adopción de la orden de protección, como presupuesto base, la existencia de indicios de una posible, nueva y lógica puesta en peligro de los bienes jurídicos personales de la víctima (situación objetiva de riesgo según la Ley).

SEGUNDO.- En cuanto a la Orden de Protección interesada artículo 13 de la LECrim, modificado a virtud de la Ley 27/03 de 31 de julio, de reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica, y a las que se refiere igualmente la Ley 1-2004, de 28 de diciembre, establece que se consideran como primeras diligencias, entre otras, la de proteger a los ofendidos o perjudicados pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis y 544 ter de la presente Ley, en virtud de las cuales en los casos que se investigue alguno de los delitos previstos en el artículo 57 del C.P., podrá acordarse, de forma motivada y siempre que resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, la imposición al inculcado de la prohibición de residencia, acercamiento o comunicación con la víctima o su entorno.

TERCERO.- En el presente caso, no concurren los presupuestos necesarios para la adopción de la orden de protección, habida cuenta de que no se evidencia una situación objetiva de riesgo por parte del investigado, pues tal situación de riesgo como la propia norma exige, ha de ser objetivo, sin que se pueda atender a criterios o sensaciones meramente subjetivas, y sin que, con evidente vulneración del principio de presunción de inocencia, se pueda hacer una prospectiva de lo que sucederá sólo con fundamento en tales sentimientos sin respaldo objetivo.





Así, la adopción de la orden de protección judicial interesada no la considera esta Instructora adecuada y proporcionada a los fines de la instrucción, a la protección de la denunciante y a la situación de la persona investigada, ni obran circunstancias en la causa que permitan considerar la situación objetiva y seria de peligro que el precepto citado exige para la adopción de la medida cautelar, siendo que el denunciando ha negado los hechos, la denunciante ha manifestado que vio como el denunciado abandonaba la playa desde el agua, pero que no vio como cogía sus enseres personales, ni como rompía la luna del vehículo, siendo que solo constan en el procedimiento las conversaciones de WhatsApp, donde se vierten las expresiones denunciadas, que no determinan la situación objetiva de riesgo necesaria para la imposición de medidas limitativas de derechos fundamentales. Asimismo, no se aprecia riesgo en la valoración policial, las partes residen en distinto domicilio, sin que exista ningún vínculo entre ellos que les obligue a mantener contacto.

En atención a todo lo expuesto,

D I S P O N G O

ACUERDO: NO HABER LUGAR A ADOPTAR LA ORDEN DE PROTECCION SOLICITADA POR LA DENUNCIANTE D^a. CAROLINA PEREZ BONFILS LLAURADO, frente a D. ANTONIO BARRANCO BAREA.

Notifíquese esta resolución y póngase de inmediato todo lo actuado en conocimiento del Ministerio Fiscal, y mediante testimonio íntegro a la denunciante.

Contra la presente resolución podrá interponerse, ante este mismo Juzgado, recurso de reforma Y/O apelación en el término de tres días a partir de la notificación de la presente resolución.

